

CHI NHÁNH THANH HÓA CÔNG TY
ĐẤU GIÁ HỢP DANH BỀN THÀNH
Số: 01-07/2025/QCĐGTS-BTA.TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 31 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Quyền sử dụng đất đối với 33 lô đất tại khu dân cư đô thị dọc sông Nhà Lê thuộc tiểu khu Ba Chè, (nay là khu phố Ba Chè) thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa.

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2024;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, sửa đổi, bổ sung năm 2024;

Căn cứ các Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản; Thông tư số 20/2024/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính quy định cơ chế, chính sách về giá dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá; chi phí đăng thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, chi phí đăng công khai việc đấu giá trên cổng đấu giá tài sản quốc gia, chi phí sử dụng cổng đấu giá tài sản quốc gia để đấu giá bằng hình thức trực tuyến;

Căn cứ Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Quy định Bảng giá các loại đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết số 44/2024/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của HĐND tỉnh Thanh Hoá về việc điều chỉnh bảng giá các loại đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá ban hành kèm theo Nghị quyết số 231/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 và Nghị quyết số 319/2022/NQ-HĐND ngày 27/8/2022 của HĐND tỉnh; Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thiệu Hoá; Quyết định số 86/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 27/12/2024 về việc điều chỉnh Bảng giá các loại đất thời kỳ 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 19/03/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư đô thị dọc sông Nhà Lê thuộc tiểu khu Ba Chè, (nay là khu phố Ba Chè) thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1323/QĐ-UBND ngày 20/03/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa về việc Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư đô thị dọc sông Nhà Lê thuộc tiểu khu Ba Chè, (nay là khu phố Ba Chè) thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa;

Căn cứ các quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 của UBND huyện Thiệu Hóa Về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư đô thị dọc sông Nhà Lê thuộc tiểu khu Ba Chè, (nay là khu phố Ba Chè) thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 31/03/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa về việc phê duyệt phê duyệt chỉ định đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư đô thị dọc sông Nhà Lê thuộc tiểu khu Ba Chè, nay là khu phố Ba Chè) thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa.

Chi nhánh Thanh Hóa Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành ban hành Quy chế cuộc đấu giá như sau:

Điều 1: Tài sản đấu giá

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 33 lô đất tại Khu dân cư đô thị dọc sông Nhà Lê thuộc tiểu khu Ba Chè, nay là khu phố Ba Chè) thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa với các nội dung chính như sau:

1.1. Vị trí khu đất.

+ Khu dân cư đô thị dọc sông Nhà Lê thuộc tiểu khu Ba Chè, nay là khu phố Ba Chè) thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, có ranh giới như sau:

Phía Bắc giáp: Khu dân cư hiện trạng;

Phía Nam giáp: Khu dân cư hiện trạng, đường điện trung thế 110kv;

Phía Tây giáp: Nhà máy May 10;

Phía Đông giáp: Khu dân cư hiện trạng;

1.2. Diện tích các lô đất đưa ra đấu giá: Tổng diện tích: 3.523,58 m²; gồm 33 lô đất kê thuộc 2 khu, cụ thể theo bảng sau:

STT	Ký hiệu Lô đất ở liền kề	Số lô	Diện tích
Đất chi lô - liền kề		33	3523,58
Khu LK1		12	1.250,44
1	LK1:01	1	105,24
2	LK1:02	1	107,24
3	LK1:03	1	107,24
4	LK1:04	1	107,24
5	LK1:05	1	107,24
6	LK1:06	1	105,24
7	LK1:07	1	100,50
8	LK1:08	1	102,50
9	LK1:09	1	102,50
10	LK1:10	1	102,50
11	LK1:11	1	102,50
12	LK1:12	1	100,50
Khu LK2		21	2.273,14
13	LK2:01	1	118,00

14	LK2:02	1	100,00
15	LK2:03	1	100,00
16	LK2:04	1	100,00
17	LK2:05	1	100,00
18	LK2:06	1	100,00
19	LK2:07	1	100,00
20	LK2:08	1	100,00
21	LK2:09	1	100,00
22	LK2:10	1	100,05
23	LK2:11	1	100,05
24	LK2:12	1	122,22
25	LK2:13	1	117,77
26	LK2:14	1	100,03
27	LK2:15	1	100,08
28	LK2:16	1	133,29
29	LK2:17	1	100,12
30	LK2:18	1	121,65
31	LK2:19	1	109,93
32	LK2:20	1	120,35
33	LK2:21	1	129,60

1.3. Hiện trạng khu đất.

- Các lô đất đấu giá đã được bồi thường GPMB và đầu tư xây dựng hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật theo MBQH được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1.4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị (xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân theo quy hoạch và thiết kế được duyệt).

1.5. Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

1.6. Thời hạn giao đất: Lâu dài.

1.7. Quy định về xây dựng công trình trên đất: Theo quy định của Luật đất đai năm 2024 và các quy định hiện hành khác.

2. Danh mục các lô đất đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

STT	Ký hiệu Lô đất ở liền kề	Diện tích các lô	Đơn giá cụ thể (đồng/m ²)	Giá khởi điểm (đồng/lô)	Tiền đặt trước (đồng/lô)	tiền hồ sơ (đồng/lô)	Ghi Chú
	Khu LK1						
1	LK1:01	105,24	9.000.000	947.160.000	189.432.000	100.000	Giáp 02 mặt đường

2	LK1:02	107,24	7.500.000	804.300.000	160.860.000	100.000	
3	LK1:03	107,24	7.500.000	804.300.000	160.860.000	100.000	
4	LK1:04	107,24	7.500.000	804.300.000	160.860.000	100.000	
5	LK1:05	107,24	7.500.000	804.300.000	160.860.000	100.000	
6	LK1:06	105,24	9.000.000	947.160.000	189.432.000	100.000	Giáp 02 mặt đường
7	LK1:07	100,50	7.200.000	723.600.000	144.720.000	100.000	Giáp 02 mặt đường
8	LK1:08	102,50	6.000.000	615.000.000	123.000.000	100.000	
9	LK1:09	102,50	6.000.000	615.000.000	123.000.000	100.000	
10	LK1:10	102,50	6.000.000	615.000.000	123.000.000	100.000	
11	LK1:11	102,50	6.000.000	615.000.000	123.000.000	100.000	
12	LK1:12	100,50	7.200.000	723.600.000	144.720.000	100.000	Giáp 02 mặt đường
	Khu LK2						
13	LK2:01	118,00	7.200.000	849.600.000	169.920.000	100.000	Giáp 02 mặt đường
14	LK2:02	100,00	6.000.000	600.000.000	120.000.000	100.000	
15	LK2:03	100,00	6.000.000	600.000.000	120.000.000	100.000	
16	LK2:04	100,00	6.000.000	600.000.000	120.000.000	100.000	
17	LK2:05	100,00	6.000.000	600.000.000	120.000.000	100.000	
18	LK2:06	100,00	6.000.000	600.000.000	120.000.000	100.000	
19	LK2:07	100,00	6.000.000	600.000.000	120.000.000	100.000	
20	LK2:08	100,00	6.000.000	600.000.000	120.000.000	100.000	
21	LK2:09	100,00	6.000.000	600.000.000	120.000.000	100.000	
22	LK2:10	100,05	6.000.000	600.300.000	120.060.000	100.000	

23	LK2:11	100,05	6.000.000	600.300.000	120.060.000	100.000	
24	LK2:12	122,22	6.000.000	733.320.000	146.664.000	100.000	
25	LK2:13	117,77	6.000.000	706.620.000	141.324.000	100.000	
26	LK2:14	100,03	6.000.000	600.180.000	120.036.000	100.000	
27	LK2:15	100,08	6.000.000	600.480.000	120.096.000	100.000	
28	LK2:16	133,29	6.000.000	799.740.000	159.948.000	100.000	
29	LK2:17	100,12	6.000.000	600.720.000	120.144.000	100.000	
30	LK2:18	121,65	6.000.000	729.900.000	145.980.000	100.000	
31	LK2:19	109,93	6.000.000	659.580.000	131.916.000	100.000	
32	LK2:20	120,35	6.000.000	722.100.000	144.420.000	100.000	
33	LK2:21	129,60	9.000.000	1.166.400.000	233.280.000	200.000	Giáp 02 mặt đường
Tổng 33 lô		3.523,58	216.600.000	23.187.960.000	4.637.592.000	3.400.000	

Lưu ý: Hồ sơ đã mua không được đổi, trả lại, trừ trường hợp phiên đấu giá không được tổ chức.

Điều 2: Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá

1. Đối tượng tham gia đấu giá:

Cá nhân được giao đất ở (người tham gia đấu giá) thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất quy định tại Điều 119 Luật Đất đai năm 2024, không thuộc các trường hợp bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15 và theo quy định của pháp luật khác có liên quan.

2. Điều kiện được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

- Bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 119, Điều 120, khoản 3, khoản 4 Điều 125 Luật Đất đai 2024 và khoản 1, khoản 2 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Trong cùng 01 lô đất, một hộ gia đình chỉ được 01 người tham gia đấu giá;

- Có phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Chi nhánh Thanh Hóa Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành ban hành và có cam kết sử dụng đất trúng đấu giá đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng thời gian;

- Phải nộp đầy đủ và đúng thời hạn hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá do Chi nhánh Thanh Hóa Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành ban hành;

- Nộp đầy đủ và đúng thời hạn tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo thông báo của Chi nhánh Thanh Hóa Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành;

- Khi tham gia phiên đấu giá phải có Căn cước/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (bản chính);

- Đối với trường hợp người tham gia đấu giá không thể tham gia đấu giá thì có thể ủy quyền, việc ủy quyền phải theo quy định của pháp luật;

- Người ủy quyền và người được ủy quyền không được đăng ký tham gia đấu giá cùng 01 lô đất. Người được ủy quyền không được nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản.

- Không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản, cụ thể:

+ Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

+ Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

+ Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

+ Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản;

+ Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 3: Bước giá

- Bước giá được áp dụng khi thực hiện từng cuộc đấu giá: Bước giá để đấu giá là phần chênh lệch giữa mức giá do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất công bố cho vòng đấu tiếp theo so với mức giá trả cao nhất của vòng đấu trước liền kề.

- Trường hợp có 02 khách hàng trở lên cùng trả mức giá cao nhất:

+ Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá (từ vòng hai trở đi) thì bước giá được áp dụng khi thực hiện đấu giá kế tiếp tối thiểu là 1,0% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó. Khách hàng trúng đấu giá được xác định theo kết quả trả giá cao nhất và được người điều hành phiên bán đấu giá công khai kết quả trúng đấu giá tại phiên bán đấu giá;

+ Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Khách hàng trúng đấu giá được xác định theo kết quả trả giá cao nhất và được người điều hành phiên bán đấu giá công khai kết quả trúng đấu giá tại phiên bán đấu giá.

Điều 4: Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Cá nhân thuộc đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định tại Phương án, Quy chế cuộc đấu giá đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

a. Phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (có đóng dấu treo của Chi nhánh Thanh Hóa Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành và cam kết sử dụng đất trúng đấu giá đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng thời gian): *người tham gia đấu giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn, ký và ghi rõ họ tên.*

b. Phiếu thu tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (do Chi nhánh Thanh Hóa Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành phát hành) là tài liệu chứng minh việc người tham gia đấu giá đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

c. Bản photo các giấy tờ sau: Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn).

d. Bản phô tô giấy tờ (Giấy nộp tiền/Giấy xác nhận/Uỷ nhiệm chi) chứng minh về việc người tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước. *(Trong trường hợp chưa có giấy tờ chứng minh về việc người tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước, người tham gia đấu giá cần bổ sung giấy tờ này trong thời hạn nộp tiền đặt trước cho Chi nhánh Thanh Hóa Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành).*

e. Giấy uỷ quyền hợp lệ được công chứng hoặc chứng thực đúng theo quy định pháp luật.

Lưu ý:

- Khi tham gia đấu giá phải mang theo thẻ căn cước công dân / Hộ chiếu (bản chính) để chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá (trong trường hợp chủ thể đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền; việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của pháp luật).

Điều 5: Thời gian và địa điểm tham khảo, mua, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Trong giờ hành chính từ 08 giờ 00 phút ngày 04/04/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/04/2025 bằng hình thức đăng ký mua, nộp trực tiếp tại một trong hai địa điểm sau:

- Ủy ban nhân dân thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa – Địa chỉ: thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Chi nhánh Thanh Hóa Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành - Địa chỉ: HH-76, Dự án số 1 khu đô thị Trung tâm thành phố Thanh Hóa, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Lưu ý: - Hồ sơ tham gia đấu giá quy định tại Điều 4 Quy chế được tiếp nhận không hạn chế số lượng và được bảo quản theo chế độ “Mật”.

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được cho vào một (01) phong bì khổ A4 nộp cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong thời gian quy định;

- Người tham gia đấu giá tự bảo mật thông tin số hiệu thửa đất đăng ký đấu giá, không thông tin cho bất kỳ ai.

- Người nộp hồ sơ phải xuất trình được bản gốc để người nhận hồ sơ đối chiếu kiểm tra (khi cần).

- Giá tiền mua hồ sơ là giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 6: Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính, liên tục trong 03 ngày làm việc, Ngày 08/04/2025; Ngày 09/04/2025 và ngày 10/04/2025.

- Địa điểm xem tài sản: Tại thực địa khu đất đấu giá – địa chỉ tại khu dân cư đô thị dọc sông Nhà Lê thuộc tiểu khu Ba Chè, (nay là khu phố Ba Chè) thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi thăm thực địa khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.

Điều 7: Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá

Người tham gia đấu giá trực tiếp (**CHÍNH CHỦ**) nộp tiền vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Chi nhánh Thanh Hóa Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành.

- **Thời gian:** Từ 08 giờ 00 phút ngày 04/04/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/04/2025.

- **Thông tin tài khoản của Chi nhánh Thanh Hóa Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành, cụ thể:**

✓ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành

✓ Số tài khoản: 3525228386836

✓ Mở tại: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thiệu Hóa, Thanh Hóa.

✓ Nội dung chuyển khoản: “Tên người đăng ký tham gia đấu giá, số CCCD/CC/Hộ chiếu” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá ---- (Số lượng lô đất) tại thị trấn Thiệu Hóa.

Ví dụ: “Nguyễn Văn A, 038082008877 nộp tiền đặt trước đấu giá 01 (Số lượng lô đất) tại thị trấn Thiệu Hóa”.



- Người tham gia đấu giá đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật và quy chế đấu giá tài sản do công ty ban hành nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo đúng thời gian và địa điểm quy định.

Lưu ý:

- Khoản tiền đặt trước của khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá phải “bảo có” trong tài khoản của Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 21/04/2025.

- Khách hàng nộp lại biên lai hoặc giấy chuyển tiền đặt trước cho Chi nhánh Thanh Hóa Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành.

- Người đăng ký tham gia đấu giá bao nhiêu thửa đất thì nộp tiền đặt trước tương ứng với số thửa đất tham gia đấu giá.

- Kể từ thời điểm công bố kết quả trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất và khoản tiền này phải được nộp vào ngân sách Nhà nước chậm nhất sau 03 (ba) ngày kể từ thời điểm công bố kết quả trúng đấu giá.